

Nr. 234 Reichsminister Kerrl an Reichsminister Lammers. 9. November 1938

R 43 II/178, Bl. 179–183 Ausfertigung¹
*Druck: AKTEN DEUTSCHER BISCHÖFEIV, Nr. 24**

Beginn:
Beginn:

[Zuständigkeit für die Kirchenpolitik im allgemeinen und in Österreich]

Persönlich!

I. Von der mir in Fotokopie zugeleiteten Beschwerdeschrift der österreichischen Bischöfe vom 28. September 1938² habe ich Kenntnis genommen, desgleichen von Ihrem Zwischenbescheid an den Herrn Erzbischof in Wien vom 1. November 1938³.

Ich gestatte mir, dazu zu bemerken, daß ich bereits mit Schreiben vom 22. März 1938 die österreichischen Bischöfe auf die Tatsache hingewiesen habe, daß für alle Verhandlungen, Beschwerden und Eingaben in kirchlichen Angelegenheiten das Reichsministerium für die kirchlichen Angelegenheiten auch für Österreich zuständig geworden sei⁴.

Die Bischöfe haben es trotzdem nicht für nötig gehalten, sich an mich zu wenden, sie haben vielmehr, wie mir von anderer Seite bekannt wurde, Verhandlungen mit dem Reichskommissar Bürckel aufgenommen.

Durch eine Presseveröffentlichung, in der von dem Reichskommissar betont wurde, er wolle eine für das ganze Reich mustergültige Regelung mit der Kirche treffen, mußte ich aufmerksam werden, daß hier, ohne mich irgendwie zu benachrichtigen, Verträge abgeschlossen werden sollten, die für das Reich von Bedeutung werden konnten⁵. Ich habe deshalb alsbald den Reichskommissar auf die Tatsache hingewiesen, daß die katholische Kirche ein einheitlicher Körper sei, und daß jeder Vertrag sich für das ganze Reich auswirken müsse, daß ich deshalb verlangen müsse, von seinen Absichten rechtzeitig unterrichtet zu werden.

Trotz brieflicher, telegrafischer und mündlicher Bemühungen meinerseits bin ich nicht unterrichtet. Erst einen Monat, nachdem die eingeleiteten Verhandlungen gescheitert sind, bin ich Mitte Oktober dadurch in den Besitz des Entwurfs der nicht zustande gekommenen Wiener Abmachung gekommen, daß ich selbst zum Reichskommissar fuhr und sie mir aushändigen ließ.

¹ Erstentw. des MR Roth vom 8. 11. 1938, hs. Entw. Kerrls vom 9. 11. und Reinkonzept in: R 5101/21700, Bl. 237–246. Abschrift: R 5101/21679, Bl. 26 f. Vgl. KREUTZER, Reichskirchenministerium, S. 244 f.; DIERKER, Himmlers Glaubenskrieger, S. 463 f.

² Denkschrift an Hitler, namens des österr. Episkopats unterzeichnet von Fürsterzbischof Sigismund Waitz, Salzburg, und Theodor Kard. Innitzer, Wien, welche in 12 Punkten „die seit der Machtübernahme [am 13. 3. 1938] geschaffene Lage der katholischen Kirche in Österreich“ (Begleitschreiben) mit ihren Bedrückungen detailliert darlegte; R 43 II/178, Bl. 126–139. Übermittlung an RKiM: R 5101/21700, Bl. 219–236. Druck: AKTEN DT. BISCHÖFEIV, Nr. 482.

³ Lammers beschied Innitzer, Hitler habe ihn aufgr. seines Vortrags über die Denkschrift (am 31. 10.: Anhang, FV 517*) beauftragt, wegen der vorgebrachten Beschwerden zunächst mit RKom. Bürckel Fühlung zu nehmen. Ebenfalls am 1. 11. hatte Lammers deshalb an Bürckel Fotokopie der Denkschrift mit dem Auftrag zur Stellungnahme übersandt; R 43 II/178, Bl. 142 f.

⁴ R 5101/21700, Bl. 4. Kerrl hatte hier den Bischöfen eröffnet, daß die Bearbeitung kirchl. und kirchenpolit. Angelegenheiten „letzten Endes“ auf das RKiM übergegangen sei, und um Vorlage der Diözesanschematismen sowie regelmäßige Übersendung der kirchl. Amtsblätter ersucht.

⁵ Näheres hierzu, auch den vergebl. Einschaltungsbemühungen Kerrls, s. Dok. Nr. 184.

Der Wortlaut dieser Abmachung, über deren Nichtzustandekommen das deutsche Reich glücklich sein darf, beweist, wie wenig der Reichskommissar und seine Mitarbeiter fähig waren, die Tragweite solcher Abmachungen mit einem Gegner, wie es die katholische Kirche ist, zu übersehen⁶.

Nachdem der Führer gemäß meinem Vorschlage entschieden hatte, daß für das deutsche Reich das österreichische Konkordat als nicht existent anzusehen sei⁷, bestand nach meiner Auffassung keine Veranlassung, auf ein Abkommen mit den Bischöfen zu drängen, sondern vielmehr die Möglichkeit, durch staatliche Maßnahmen den Zustand mit der katholischen Kirche wenigstens in Österreich herbeizuführen, der für das ganze Reich wünschenswert ist.

Wieviel richtiger ein solches Verhalten gewesen wäre, beweist auf das Deutlichste die Beschwerdeschrift. Man kann nicht auf der einen Seite über einen nur zu sehr entgegenkommenden Vertrag mit der Kirche verhandeln, während man auf der anderen Seite gleichzeitig mit staatlichen Maßnahmen all das beseitigt, was der Vertrag zusagt.

Nachdem es dem Reichskommissar Bürckel nicht gelungen ist, seine Absicht, eine für das Reich mustergültige Regelung mit den Bischöfen der katholischen Kirche in Österreich herbeizuführen, hat der Reichskommissar den Bischöfen, aber auch mir mitgeteilt, daß er von nun ab keinerlei Verhandlungen mehr mit der Kirche führen wolle⁸.

Die Bischöfe wenden sich darauf, als ob es überhaupt kein Kirchenministerium gebe, mit ihrer Beschwerde direkt an den Führer. Die Beschwerdeschrift datiert vom 28. September, die Predigt des Kardinals Innitzer, die zu politischen Unruhen in Wien führte, vom 7. Oktober⁹. Ihr Zwischenbescheid datiert vom 1. November und scheint das Verhalten der Bischöfe, das Kirchenministerium zu übergehen, zu rechtfertigen. Da das Kirchenministerium, wie dargelegt, keine Möglichkeit gehabt

⁶ Der Kerrl ausgehändigte letzte Entw. der „Wiener Abmachungen“ (ebd. Anm. 6) fixierte folg. Leitsätze: Anerkennung einerseits der ausschließl. Zuständigkeit der Partei- und Staatsorgane „in allen Fragen politischer Natur, d. h. in sämtlichen Fragen, die Staat, Volk und Nation politisch angehen“, andererseits „der Katholischen Kirche und ihrer Priester in rein kirchlichen Angelegenheiten. Diese rein religiös-seelsorgerische Betreuung, wie überhaupt die Verkündigung des katholischen Glaubens und seiner Lehrsätze, genießt den gesetzlichen Schutz des nationalsozialistischen Staates.“ Staatl. Anerkennung kirchl. Vereine mit „ausschließlich religiösen, religiös-kulturellen und religiös-karitativen Zwecken“, bei Überwachung durch die Bischöfe, daß in ihnen „jedwede Politik und die Befassung mit Aufgabengebieten des nationalsozialistischen Staates“ unterbliebe. Zusicherung des Religionsunterrichts „im lehrplanmäßigen Umfange“. Ernennung eines „Treuhänders für die religiös-kulturellen Angelegenheiten in der Deutschen Ostmark“, der vermittelnd tätig werden und die Einhaltung der Friedenspflicht überwachen sollte: „Als Störung sind auch verschleierte und versteckte Angriffe auf Staat, Partei und Kirche zu betrachten.“

MR Roth legte dazu am 26. 10. 1938 ein Gutachten vor, mit negativem Befund: Die Abmachung „hätte in den konkordatsfreien österreichischen Raum praktisch ein neues Konkordat hineingestellt“ und damit Staat und Partei neuen Bindungen unterworfen; ein Vertrag mit der kath. Kirche aber „ist in der geistigen und weltanschaulichen Atmosphäre des neuen Deutschland nicht mehr zeitgemäß“, in Frage komme nur eine souveräne, einseitige staatl. Regelung. Die Abgrenzung polit. Fragen von solchen relig. Natur sei praktisch nicht möglich, „da die katholische Lehre den Kreis des Religiösen bekanntlich sehr weit, den des Politischen sehr eng zieht“. Aus demselben Grund böte selbst die eingeschränkte Garantie des kath. Vereinswesens reichlich Konfliktpotential. Der gedachte staatl. Schutz für die Verkündigung kath. Glaubenssätze, zu denen u. a. die Ablehnung der Rassenlehre und der Sterilisation zähle, sei „vollkommen untragbar“, und „geradezu unmöglich“ die Bestimmung, daß der Staat der Kirche auch Schutz gegen versteckte und verschleierte Angriffe gewähre, da hierunter nicht nur öffentl. geäußerte Zweifel am Dogmengebäude fielen, sondern „z. B. auch verschiedene Reden des Führers“. Die Bestellung eines Treuhänders wiederum führte „zu einer partikularistischen Kirchenpolitik und einem zweiten Kirchenministerium“. „Zusammenfassend kann gesagt werden, daß der wenig durchdachte Vertrag von Dilettanten ausgearbeitet wurde, denen sowohl eine tiefere Kenntnis der katholischen Kirche wie die kirchenpolitische Praxis fehlte. Die Abmachung hätte keinen ‚umfassenden Frieden zwischen Staat und Kirche‘ gebracht, sondern wäre im Gegenteil die Quelle zahlreicher Mißhelligkeiten geworden. Es ist ein Glück, daß die Abmachung nicht zustande kam.“ R 5101/21700, Bl. 173–175. Diese Einstellung deckte sich vollkommen mit jener des SD: DIERKERS. 444–447.

⁷ Für welche Entscheidung aber das Votum Kerrls ohne Belang war; s. Dok. Nr. 161.

⁸ Als Kerrl neue Gerüchte über eine Wiederaufnahme der Verhandlungen zu Ohren kamen und er Bürckel am 24. 11. 1938 um Aufklärung bat, antwortete der am 30. 11. gereizt, er nehme an, Kerrl verfolge mit seiner Anfrage „lediglich heitere Absichten“. „Mein Bedarf an Bischöfen ist wahrscheinlich gründlicher gedeckt als der Ihre.“ R 5101/21700, Bl. 259, 290.

⁹ Nach einer Jugendfeierstunde im Stephansdom am 7. 10. 1938, bei der Innitzer vor etwa 9000 Jugendlichen predigte, war es auf dem Domplatz zwischen ihnen und HJ-Abordnungen zu Zusammenstößen gekommen, die sich in der Folge zu organisierten Ausschreitungen des NS-Mobs steigerten, gipfelnd in der Erstürmung des erzbischöflichen Palais am 8. 10. und einer Massenkundgebung auf dem Heldenplatz am 13. 10., in der Bürckel mit dem „Hetzklerus“ abrechnete. Polizei- und Presseberichte etc. in: R 5101/21700, Bl. 155–218, 247f. Vgl. AKTEN DT. BISCHÖFEIV, Nr. 485; UuF XI, Nr. 2635; GOEBBELS, Tagebücher I 6, S. 138, 146, 148 f.

hat, irgendwie die mißglückte Kirchenpolitik des Reichskommissars zu beeinflussen, besteht für mich keine Veranlassung, auf die Beschwerdeschrift einzugehen.

II. Unter dem 4. November 1938¹⁰ – Rk. 21069 B. – haben Sie mir Nachricht davon gegeben, daß der Bischof von Osnabrück Dr. Berning von Ihrem Vertreter, Ministerialdirektor Kritzingen, empfangen ist. Wie sich aus der mir in Abschrift mitgeteilten Verhandlung¹¹ ergibt, ist Berning in Begleitung von Weihbischof Wienken erschienen, hat sich darüber beschwert, daß er in meinem Ministerium nicht empfangen ist und hat Vorschläge darüber gemacht, wie und in welcher Weise die Verhandlungen zwischen Staat und katholischen Bischöfen wieder aufgenommen werden können.

Herr Kritzingen hat unter dem 4. November alsbald dem Bischof Berning mitgeteilt, daß über seine Beschwerde durch den Chef der Reichskanzlei dem Führer Vortrag gehalten sei¹².

Ich habe zu der Beschwerde des Bischofs Berning zu bemerken, daß ich nach dem Verhalten des Deutschen Episkopats während der gespannten außenpolitischen Lage, insbesondere nach Erlaß des Hirtenbriefes der Fuldaer Bischofskonferenz¹³, meinen Referenten verboten habe, den Beauftragten der Bischofskonferenz, Weihbischof Wienken, weiter zu empfangen. Ich habe das dem Weihbischof Wienken mit dem Bemerkten eröffnen lassen, daß ein Empfang erst wieder in Frage kommen könne, wenn die Bischöfe unzweifelhafte Beweise einer gebesserten Gesinnung gegenüber dem Staate gegeben hätten. Bis dahin nehme das Kirchenministerium nur schriftliche Anträge entgegen. Nach dieser Eröffnung an Wienken hat der Bischof Berning versucht, eine Unterredung zu erreichen, in der Hoffnung, daß er als Staatsrat empfangen würde. Ich habe aber angeordnet, daß der Bischof Berning ebenso auf den schriftlichen Weg verwiesen wird wie Wienken.

Sie werden mir, sehr geehrter Herr Parteigenosse Dr. Lammers, zugeben müssen, daß es keineswegs zur Hebung meiner Stellung gegenüber dem katholischen Episkopat beitragen kann, wenn nunmehr Berning und Wienken von Ihrem Vertreter empfangen werden und von ihm alsbald die Versicherung erhalten, daß ihre Beschwerden dem Führer vorgetragen sind.

Meine undankbare Aufgabe ist mir immer wieder auf das Äußerste dadurch erschwert, daß sich die verschiedensten Stellen in meine Obliegenheiten einmischen und meine Erklärungen deshalb bezweifelt werden und an Wert verlieren.

Ich werde dem Führer vortragen müssen, daß ich nicht mehr in der Lage bin, meine Aufgabe mit Aussicht auf Erfolg fortzuführen, wenn *diese* Einmischungen nicht aufhören und zweifelsfrei hervortritt, daß ich als allein autorisierter Vertreter des Führers in kirchlichen Angelegenheiten handele¹⁴.

Kerrl

¹⁰ R 43 II/178, Bl. 178v.

¹¹ Aufzeichnung Kritzingers über die Unterredung mit Berning und Wienken am 13. 10. 1938: ebd. Bl. 176 f. Druck: AKTEN DEUTSCHER BISCHÖFEIV, Nr. 23*.

¹² Am 31. 10. 1938; s. Anhang, FV 518*. Kritzingen teilte Berning lediglich die Tatsache des Vortrags als solche mit, ohne Angaben zur Reaktion Hitlers; R 43 II/178, Bl. 178.

¹³ Verabschiedet in Fulda am 19. 8. 1938, von den Kanzeln verlesen am Sonntag, 28. 8. Exemplar ebd. Bl. 83–96; Druck: AKTEN DEUTSCHER BISCHÖFEIV, Nr. 477; vgl. auch ebd. Nr. 22*.

¹⁴ Erwiderung durch Lammers s. Dok. Nr. 239.

Zitierhinweis

Nr. 234 Reichsminister Kerrl an Reichsminister Lammers. 9. November 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933–1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d234>